



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 19

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz über die Einführung einer
kommunalen Privatisierungsbremse im
Freistaat Ostdeutschland**

Seite 2

Gesetz

über die Einführung einer kommunalen Privatisierungsbremse im Freistaat Ostdeutschland

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Gemeindeordnung

Die Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Art. 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„Gemeindeordnung
für den Ostdeutschen
Freistaat
(Ostdeutsche
Gemeindeordnung –
OstGemO)“
2. Dem § 90 wird folgender Absatz angefügt:

“(5) Durch Satzung kann die Gemeinde Unternehmen veräußern, auf welche sie aufgrund Eigentum, finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, welche die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausübt und die

1. Verkehrsleistungen oder Leistungen der Abfall- oder Abwasserentsorgung oder der Energie- oder Wasserversorgung für die Allgemeinheit erbringen,
2. wesentliche Beiträge zur wirtschaftlichen, verkehrlichen, städtebaulichen oder kulturellen Infrastruktur leisten,

3. geeignet sind, die
Sicherung der Versorgung
mit angemessenem
Wohnraum zu fördern
oder

4. der allgemeinen
Versorgung der
Bevölkerung mit
Krankenhäusern dienen.

Der Beschluss über eine
solche Satzung bedarf der
Mehrheit von zwei Dritteln
der Gemeinderäte oder
eines erfolgreichen
Bürgerentscheids nach §
24. Sie tritt nicht vor
Ablauf von sechs Monaten
nach ihrer Bekanntgabe in
Kraft. Als Veräußerung gilt
jedes Rechtsgeschäft,
welches den
beherrschenden Einfluss

der Gemeinde beseitigt.
Auf kleine
Kapitalgesellschaften im
Sinne des § 267 Absatz 1
des Handelsgesetzbuchs
findet diese Vorschrift
keine Anwendung.
Gleiches gilt, wenn die
Veräußerung bei
Entstehen der
Beherrschung beabsichtigt
war und zeitnah erfolgt.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T